

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DES
RESSOURCES FORESTIERES, DE LA PROTECTION
COTIERE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail - Liberté - Patrie

TOGO GREEN FUND

Établissement public administratif — Siège à Aného

POLITIQUE D'ENQUÊTE ET DE SANCTION

Politique relative à la conduite des enquêtes internes et au prononcé des sanctions au sein du TOGO
GREEN FUND

Adopté en application du décret n° 2026-086/PC du 6 mai 2026

Modalités d'adoption : délibération du conseil d'administration

Visas et considérants

Le conseil d'administration du TOGO GREEN FUND,

Vu la Constitution du 6 mai 2024 ;

Vu la loi n° 2006-010 du 13 décembre 2006 portant Code du travail, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;

Vu la loi n° 2008-009 du 19 juin 2008 portant code forestier ;

Vu la loi n° 2014-09 du 11 juin 2014 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques ;

Vu la loi n° 2025-006 du 14 avril 2025 portant lutte contre les changements climatiques ;

Vu la loi n° 2026-007 du 24 mars 2026 modifiant et complétant la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement ;

Vu le décret n° 2015-054/PR du 27 août 2015 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 2016-060/PR du 4 mai 2016 portant règlement sur la comptabilité des matières appartenant à l'Etat et aux autres organismes publics ;

Vu le décret n° 2026-086/PC du 6 mai 2026 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement du TOGO GREEN FUND ;

Vu la Convention des Nations unies contre la corruption, adoptée à Mérida le 31 octobre 2003 et ratifiée par le Togo ;

Vu la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, adoptée à Maputo le 11 juillet 2003 ;

Vu la loi n° 2015-006 du 28 juillet 2015 portant création de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées (HAPLUCIA) ;

Vu la Politique de gouvernance du TGF ;

Vu la Charte d'éthique et de déontologie du TGF ;

Considérant la nécessité d'établir un cadre procédural rigoureux, contradictoire et proportionné pour la conduite des enquêtes et le prononcé des sanctions internes en cas de manquement aux obligations légales, déontologiques ou statutaires,

Adopte la présente politique d'enquête et de sanction :

TITRE PREMIER. OBJET, CHAMP ET PRINCIPES

Article premier. Objet

La présente politique fixe le cadre selon lequel le TGF conduit les enquêtes internes et prononce, le cas échéant, des sanctions en cas de manquements aux obligations légales, réglementaires, statutaires, contractuelles ou déontologiques. Elle organise également l'articulation des procédures internes avec les procédures judiciaires ou administratives externes.

Article 2. Champ d'application

La politique s'applique :

- aux agents du TGF, quel que soit leur statut ;
- aux membres du conseil d'administration et aux membres des comités des guichets thématiques, dans la mesure des règles procédurales internes qui leur sont opposables ;
- aux tiers en relation contractuelle avec le TGF, en articulation avec les clauses de leurs contrats et sous réserve des voies de droit ordinaires ;
- aux bénéficiaires de financements accordés par le TGF, dans les conditions prévues par les conventions de financement.

Article 3. Principes directeurs

La conduite des enquêtes et le prononcé des sanctions au sein du TGF sont régis par les principes suivants :

- **légalité** : aucune sanction ne peut être prononcée sans base légale ou réglementaire, ni sans que les faits reprochés ne soient qualifiables comme manquement ;
- **contradiction** : la personne mise en cause est informée des faits, a accès aux pièces essentielles du dossier et peut présenter ses observations, oralement et par écrit ;
- **présomption d'innocence** : jusqu'à décision définitive, la personne mise en cause est présumée innocente ;
- **proportionnalité** : la sanction est proportionnée à la nature et à la gravité des faits, aux circonstances de leur commission et à la personnalité de leur auteur ;
- **impartialité** : la personne conduisant l'enquête et celle prononçant la sanction ne peuvent être partie prenante aux faits examinés ;
- **célérité** : l'enquête est conduite dans un délai raisonnable ; les délais prévus par la présente politique sont respectés, sauf circonstances exceptionnelles motivées ;
- **confidentialité** : l'enquête est conduite dans la stricte confidentialité, dans l'intérêt de la personne mise en cause, des témoins et de l'institution ;
- **non-cumul** : la sanction interne se prononce sans préjudice des sanctions civiles, pénales ou administratives qui pourraient être appliquées séparément.

TITRE II. AUTORITÉS ET ORGANES

Article 4. Autorité de saisine

L'enquête interne peut être diligentée à l'initiative :

- du directeur général, d'office ou sur signalement ;
- du conseil d'administration, lorsque le directeur général lui-même est mis en cause ;

- du référent éthique, dans les conditions prévues par la politique de dénonciation ;
- du responsable du contrôle interne, à l'issue d'une mission d'audit ;
- de l'agent comptable, sur constat d'irrégularité significative.

Article 5. Cellule d'enquête

Une cellule d'enquête est constituée, au cas par cas, par l'autorité de saisine. Elle est composée d'au moins deux enquêteurs choisis pour leurs compétences juridiques, financières ou d'audit, et pour leur indépendance vis-à-vis du dossier. La cellule peut, en tant que de besoin, s'adjoindre l'expertise d'un juriste externe ou d'un expert-comptable indépendant, sur autorisation du directeur général.

Article 6. Autorité de sanction

L'autorité compétente pour prononcer la sanction est déterminée en fonction de la qualité de la personne mise en cause et de la nature de la sanction envisagée :

- pour les agents, le directeur général, dans les conditions et selon l'échelle des sanctions fixées par le règlement intérieur du personnel ;
- pour le directeur général, le conseil d'administration, sur proposition du président ;
- pour les membres du conseil d'administration, l'autorité de nomination, dans les conditions prévues par les textes ;
- pour les membres des comités des guichets, le ministre chargé de l'environnement, sur proposition du directeur général du TGF ;
- pour les prestataires et bénéficiaires, l'autorité contractante, dans les conditions prévues par le contrat ou la convention de financement.

TITRE III. MANQUEMENTS SUSCEPTIBLES DE POURSUITES

Article 7. Typologie générale

Sont susceptibles de faire l'objet d'une enquête et, le cas échéant, d'une sanction :

- les manquements aux obligations professionnelles définies par le règlement intérieur du personnel ;
- les manquements aux obligations déontologiques définies par la Charte d'éthique ;
- les faits susceptibles de constituer une fraude, un acte de corruption ou une pratique connexe ;
- les manquements aux obligations contractuelles engageant le TGF ou ses cocontractants ;
- les manquements aux conditions particulières fixées dans les conventions de financement conclues avec les bénéficiaires.

Article 8. Manquements de gravité particulière

Constituent des manquements de gravité particulière, susceptibles de justifier les sanctions les plus élevées :

- les faits de fraude, de corruption active ou passive, de trafic d'influence, de concussion, de favoritisme et de prise illégale d'intérêts ;
- le détournement ou la tentative de détournement de fonds, de biens ou d'actifs ;
- le faux et l'usage de faux, la falsification de documents ou de données ;
- la divulgation non autorisée d'informations sensibles ou d'informations couvertes par le secret professionnel ;

- les représailles à l'encontre d'un dénonciateur ;
- les manquements aux obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
- l'obstruction délibérée à une enquête, à un audit ou à un contrôle.

TITRE IV. SAISINE ET ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE

Article 9. Modes de saisine

L'autorité de saisine peut être saisie par :

- un signalement reçu par le canal de dénonciation prévu par la politique de dénonciation ;
- un rapport d'audit interne ou externe ;
- un rapport de la Cour des comptes ou d'un autre organe de contrôle de l'Etat ;
- une plainte reçue d'un tiers ;
- une transmission par la HAPLUCIA ou toute autorité judiciaire ;
- une constatation directe.

Article 10. Ouverture de l'enquête préliminaire

Toute saisine fait l'objet, dans un délai maximum de dix (10) jours ouvrables, d'une décision motivée :

- soit d'ouverture d'une enquête préliminaire ;
- soit de classement, motivé par l'insuffisance manifeste des éléments portés à la connaissance de l'autorité, ou par l'incompétence du TGF ;
- soit de transmission à l'autorité judiciaire ou administrative compétente, sans préjudice de l'ouverture d'une enquête interne parallèle.

Article 11. Conduite de l'enquête préliminaire

L'enquête préliminaire a pour objet de vérifier la vraisemblance des faits signalés et l'opportunité d'ouvrir une enquête approfondie. Elle est conduite dans un délai maximum de trente (30) jours ouvrables. Elle comporte notamment :

- l'examen des pièces disponibles ;
- l'audition informelle des personnes susceptibles d'apporter un éclairage ;
- le cas échéant, la préservation des éléments matériels et numériques.

Article 12. Issue de l'enquête préliminaire

À l'issue de l'enquête préliminaire, la cellule d'enquête remet à l'autorité de saisine un rapport motivé concluant:

- à la clôture, en l'absence d'éléments suffisants ;
- à l'ouverture d'une enquête approfondie ;
- à la transmission du dossier à l'autorité judiciaire ou administrative externe compétente.

TITRE V. ENQUÊTE APPROFONDIE

Article 13. Décision d'ouverture

L'ouverture d'une enquête approfondie fait l'objet d'une décision écrite de l'autorité de saisine, précisant :

- les faits examinés ;
- les personnes visées ;
- le périmètre de l'enquête ;
- la composition de la cellule d'enquête ;
- les délais indicatifs de conduite de l'enquête.

Article 14. Information de la personne mise en cause

La personne mise en cause est informée, dans les meilleurs délais compatibles avec les nécessités de l'enquête :

- de l'ouverture de l'enquête ;
- de la nature des faits examinés, de manière suffisamment précise pour permettre l'exercice des droits de la défense ;
- de son droit à être assistée d'un conseil de son choix ;
- de son droit d'accès aux pièces essentielles du dossier, sous réserve de la protection des sources et des tiers.

Cette information peut être différée, par décision motivée de l'autorité de saisine, lorsqu'elle est susceptible de compromettre gravement le déroulement de l'enquête.

Article 15. Actes d'enquête

La cellule d'enquête peut, dans le respect des lois applicables :

- procéder à l'audition, sur convocation, des agents, membres et personnels du TGF ;
- solliciter, par écrit, des informations, documents et données auprès des directions du TGF ;
- procéder à des vérifications sur les systèmes d'information, dans le respect des règles de protection des données ;
- solliciter, avec l'accord du directeur général, l'expertise d'un tiers indépendant ;
- effectuer des visites dans les locaux et sur les sites du TGF ;
- préserver les éléments matériels et numériques pertinents pour l'enquête.

Article 16. Procès-verbaux d'audition

Chaque audition fait l'objet d'un procès-verbal signé par la personne entendue et par les enquêteurs. La personne entendue peut y annexer une déclaration écrite complémentaire dans un délai de cinq (5) jours ouvrables suivant l'audition.

Article 17. Obligation de coopération

Les agents du TGF sont tenus de coopérer de bonne foi avec la cellule d'enquête. Le refus injustifié de témoigner, la fourniture d'informations fausses ou incomplètes, la destruction ou la dissimulation d'éléments d'enquête constituent des manquements susceptibles de sanction.

Article 18. Mesures conservatoires

En cas de risque avéré de compromission des éléments d'enquête ou de préjudice grave pour le TGF, l'autorité de saisine peut prononcer, à titre conservatoire :

- la suspension conservatoire de l'agent mis en cause, dans les conditions du règlement intérieur du personnel ;
- le retrait provisoire des accès aux systèmes d'information ;

- le déport de la personne mise en cause des dossiers concernés ;
- le gel provisoire des paiements en cours vers un cocontractant ou un bénéficiaire mis en cause, dans les conditions du contrat ou de la convention de financement.

TITRE VI. CONTRADICTOIRE ET DÉCISION

Article 19. Rapport d'enquête

À l'issue des investigations, la cellule d'enquête rédige un rapport détaillant :

- les faits examinés et leur chronologie ;
- les éléments probants recueillis ;
- les explications fournies par la personne mise en cause ;
- l'analyse juridique et déontologique des faits ;
- les conclusions et, le cas échéant, les propositions de sanction ou de mesures correctives.

Article 20. Communication à la personne mise en cause

Le rapport d'enquête ou, à défaut, une synthèse contenant l'essentiel des griefs retenus, est communiqué à la personne mise en cause, qui dispose d'un délai de quinze (15) jours ouvrables pour présenter ses observations écrites.

Article 21. Audition finale

Avant toute décision, la personne mise en cause est convoquée à un entretien final devant l'autorité de sanction. Elle peut y présenter, oralement et avec l'assistance d'un conseil de son choix, ses observations. Un procès-verbal de l'entretien est établi.

Article 22. Décision motivée

L'autorité de sanction prend, dans un délai de trente (30) jours ouvrables suivant l'entretien final, une décision motivée :

- de classement sans suite ;
- de rappel à l'ordre ou de mise en garde, dépourvus de caractère disciplinaire ;
- de sanction disciplinaire, dans le respect de l'échelle prévue par le règlement intérieur du personnel ;
- de mesures correctives ou de recouvrement, notamment le remboursement des sommes indûment perçues ;
- de transmission à l'autorité judiciaire, pour les faits susceptibles de constituer une infraction pénale.

La décision est notifiée à la personne mise en cause dans un délai maximum de dix (10) jours ouvrables suivant son adoption.

TITRE VII. ÉCHELLE ET NATURE DES SANCTIONS

Article 23. Sanctions applicables aux agents

Les sanctions disciplinaires applicables aux agents du TGF sont celles prévues à l'article 50 du règlement intérieur du personnel. Elles sont prononcées dans les conditions et selon la procédure de ce règlement.

Article 24. Sanctions applicables aux tiers

Les sanctions contractuelles applicables aux tiers, notamment les prestataires et les bénéficiaires de financement, sont fixées par les stipulations des contrats et conventions de financement. Elles comprennent notamment :

- la mise en demeure et la suspension provisoire d'exécution ;
- la retenue de garantie et l'application de pénalités ;
- la résiliation aux torts du cocontractant ou du bénéficiaire ;
- le recouvrement des sommes indûment perçues, majorées des intérêts et frais ;
- l'exclusion, pour une durée déterminée ou définitive, de la participation aux appels à propositions du TGF ;
- la mise en jeu de la responsabilité civile et, le cas échéant, la saisine des juridictions compétentes.

Article 25. Circonstances aggravantes et atténuantes

L'autorité de sanction tient compte, dans la détermination de la sanction :

- des circonstances aggravantes, notamment la préméditation, la répétition des faits, la position hiérarchique ou fiduciaire de l'auteur, le préjudice causé au TGF ou à des tiers, le concours d'autres personnes, la dissimulation ou l'obstruction ;
- des circonstances atténuantes, notamment la reconnaissance des faits, la coopération à l'enquête, la restitution spontanée, l'absence d'antécédent.

Article 26. Publication et information

Les décisions de sanction ne font pas l'objet d'une publication nominative. Toutefois, une synthèse anonymisée des décisions rendues au cours de l'exercice est intégrée au rapport annuel, dans un souci d'exemplarité et de dissuasion. Les décisions concernant les tiers exclus de la participation aux appels à propositions peuvent, sur décision du conseil d'administration, faire l'objet d'une publication nominative sur le site institutionnel.

TITRE VIII. VOIES DE RECOURS

Article 27. Recours gracieux

La personne sanctionnée peut, dans un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de la notification de la sanction, adresser à l'autorité de sanction un recours gracieux, présentant les motifs de contestation et, le cas échéant, les éléments nouveaux invoqués.

Article 28. Traitement du recours gracieux

Le recours gracieux est instruit par une personne indépendante de la cellule d'enquête initiale, désignée par le directeur général ou, si celui-ci est concerné, par le président du conseil d'administration. L'autorité de sanction se prononce dans un délai maximum de trente (30) jours ouvrables. Le silence gardé vaut confirmation de la décision initiale.

Article 29. Recours juridictionnel

La personne sanctionnée conserve, en toute hypothèse, la faculté de saisir les juridictions compétentes selon les règles de droit commun applicables. Le recours gracieux n'est pas un préalable obligatoire à l'exercice des voies de droit.

TITRE IX. ARTICULATION AVEC LES AUTORITÉS EXTERNES ET DISPOSITIONS DIVERSES

Article 30. Transmission aux autorités judiciaires

Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale, l'autorité de sanction, sur avis conforme du directeur général ou, si celui-ci est concerné, du conseil d'administration, transmet le dossier au procureur de la République territorialement compétent, en application de l'article 40 du code de procédure pénale togolais. La transmission judiciaire ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure interne.

Article 31. Coopération avec la HAPLUCIA

Le TGF coopère avec la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées (HAPLUCIA) dans le respect de ses attributions. Il lui transmet les informations et documents requis, dans les conditions prévues par la loi.

Article 32. Coopération avec la Cour des comptes et les organes de contrôle de l'Etat

Le TGF coopère pleinement avec la Cour des comptes et avec les autres organes de contrôle de l'Etat, en application de l'article 28 bis du décret. Les rapports d'enquête et les décisions de sanction leur sont, le cas échéant, communiqués à leur demande.

Article 33. Coopération avec les partenaires financiers

Lorsque les faits examinés concernent des ressources apportées par un partenaire financier, le TGF informe ce partenaire de l'ouverture de l'enquête, de son évolution et de son issue, dans les conditions prévues par l'accord de financement, et en particulier par ses clauses d'audit et de lutte contre la fraude.

Article 34. Archives des enquêtes

Les dossiers d'enquête, y compris les procès-verbaux, rapports, décisions et échanges, sont conservés dans un dispositif d'archives sécurisé pendant une durée de dix (10) ans à compter de la décision définitive. Ils sont accessibles aux seules personnes habilitées, dans les conditions prévues par la politique de gestion documentaire.

Article 35. Rapport annuel des enquêtes

Le référent éthique établit, chaque année, un rapport statistique et anonymisé sur les signalements reçus, les enquêtes ouvertes, les décisions rendues et les tendances observées. Le rapport est présenté au conseil d'administration et intégré, sous forme synthétique, au rapport annuel du TGF.

Article 36. Révision

La présente politique fait l'objet d'une revue tous les trois (3) ans, ou à chaque évolution significative du cadre juridique applicable, sur proposition du directeur général et par délibération du conseil d'administration.

Article 37. Entrée en vigueur

La présente politique entre en vigueur à compter de son adoption par le conseil d'administration.

Fait à Aného, le

Le Président du conseil d'administration